

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 87

10 de marzo de 2025

Presentada por la señora *Moran Trinidad*

Coautores las señoras Barlucea Rodríguez, Pérez Soto; y los señores Reyes Berríos y Rosa Ramos

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación de falta de alumbrado público en carreteras, calles, autopistas y aceras de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 218-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica”, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico, en cuanto al alumbrado público en carreteras, calles, autopistas y aceras, proveer iluminación efectiva, adecuada y eficiente, y evitar la luz excesiva. Al reemplazar e instalar luminarias públicas, se tomará en consideración que, la luminaria esté diseñada para el uso más eficiente de energía y, a la vez, minimizar la contaminación lumínica, el deslumbre (“glare”) y la invasión lumínica (“light trespassing”); y que el nivel de iluminación en la superficie a iluminar, medido en pies-bujías, sea el mínimo necesario adecuado para el propósito perseguido, según lo dispone el estándar ASHRAE/IESNA 90.1, versión adoptada en el Código de Construcción vigente, entre otras.

Más adelante, el Artículo 11 de la antes mencionada Ley 218, dispuso que habría un periodo transitorio para permitir que aquellas luminarias ya existentes pudieran cumplir con lo dispuesto en la Ley. En el caso de luminarias públicas ya existentes, el periodo transitorio dispuesto es de veinte (20) años, excepto las luminarias que emiten luz que afectan clases especiales definidas en la Ley, para las cuales el periodo de transición sería de un máximo de diez (10) años. En el caso de luminarias privadas ya existentes, el periodo transitorio dispuesto fue de seis (6) años.

Sin embargo, transcurridos más de quince (15) años desde que se aprobara la mencionada Ley 218, aún no se instalan en Puerto Rico luminarias diseñadas para el uso más eficiente de energía que minimicen la contaminación lumínica. De hecho, desde el huracán María, en 2017, cuando colapsó el sistema energético de la isla, miles de postes del tendido eléctrico y luminarias quedaron destruidos y todavía no han sido reemplazados. Aunque para abril de 2024, LUMA Energy anunció que su Iniciativa de Alumbrado Público Comunitario sobrepasó las 100,000 luminarias modernizadas en sobre cincuenta y cinco (55) municipios, todavía continúan nuestras carreteras y expresos en total oscuridad.

Constantemente vemos en los medios noticiosos a distintos alcaldes reclamando que se agilice el remplazo de luminarias dañadas para que hayan menos vías de tránsito y áreas comunitarias a oscuras. Según se ha publicado, aparte de la destrucción causada por el huracán María, también hay luminarias que dejaron de funcionar por razones como la vida útil del equipo, vandalismo y el daño causado por otros eventos atmosféricos.

Otro problema que afecta el reemplazo de las luminarias es la falta de uniformidad sobre en quien recae la responsabilidad de atender las mismas. Mientras los postes y focos en las carreteras de la isla están bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras, la responsabilidad del mantenimiento de las luminarias recae en la empresa Metropistas. Por su parte, LUMA Energy no es responsable de la reparación o el mantenimiento de luminarias que pertenecen o son operadas por entidades privadas

(incluyendo algunos operadores de carreteras) o de luces ornamentales que son propiedad de los municipios u otros organismos.

Ahora bien, sin importar sobre quien recae la responsabilidad de mantener o reemplazar las luminarias en las carreteras, calles, autopistas y aceras de Puerto Rico, la falta de un adecuado sistema de alumbrado público tiene serias implicaciones de seguridad para todos. Es por ello que, el Senado de Puerto Rico entiende necesario realizar una investigación sobre la situación de falta de alumbrado público y sobre los planes de reemplazo o instalación de luminarias por parte de las entidades públicas o privadas encargadas de atender esta situación; así como auscultar la posibilidad de que se instalen luminarias solares para satisfacer la necesidad de iluminación en nuestras vías públicas estatales y municipales.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
2 Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar
3 una investigación sobre la situación de falta de alumbrado público en carreteras,
4 calles, autopistas y aceras de Puerto Rico.

5 Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y
6 testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones
7 oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.

8 Sección 3.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones
9 y recomendaciones, en o antes del cierre de la 4ta Sesión Ordinaria.

10 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
11 aprobación.